ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Образец

г. Иннополис

_____

Дата заключения договора

_____

Номер договора или заказа

Исполнитель — ООО «ИННОПРОГ» в лице генерального директора Р. В. Венедиктова, действующего на основании устава.

Заказчик

_____

ФИО или наименование

_____

Адрес, телефон при наличии, электронная почта

_____

ФИО представителя и реквизиты документа о полномочиях, если применимо

Исполнитель и Заказчик заключили настоящий договор.

Договор является смешанным и содержит элементы договора возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК РФ) и лицензионного договора (ст. 1235 ГК РФ).

Обучающийся, если он не является Заказчиком:

_____

ФИО, адрес, телефон при наличии

Законный представитель несовершеннолетнего при наличии:

_____

ФИО, адрес, телефон при наличии, основание полномочий и реквизиты документа

Договор заключается путём подписания сторонами. При оформлении онлайн индивидуальные условия фиксируются в заказе, счёте или личном кабинете до оплаты, а договор заключается оплатой в порядке, предусмотренном опубликованной офертой.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре применяются следующие термины и определения.

1.1. **Ученик — физическое лицо, которому оказываются платные образовательные услуги по программе, указанной в разделе 2 Договора.**

1.2. **Заказчик — физическое или юридическое лицо, которое заключает настоящий Договор и оплачивает услуги Исполнителя.**

1.3. **Образовательные услуги** (далее – **Услуги**) – комплекс платных образовательных услуг, оказываемых с использованием ПО INNOPROG и его функциональных модулей, включающий индивидуальные занятия с Преподавателем,

предоставление доступа к электронной образовательной информации и материалам, информационное сопровождение в Чате, а также иные услуги, предусмотренные настоящим Договором.

1.4. **Абонемент** – абонентский договор по статье 429.4 ГК РФ на определенный период (стандартно 1 месяц, по запросу Заказчика – 3, 6, 9 или 12 месяцев), включающий фиксированное количество индивидуальных занятий в месяц и полный доступ ко всем элементам образовательного процесса.

1.5. **Направление** – выбранная программа обучения, состоящая из одного или нескольких модулей.

1.6. **Модуль** – отдельная структурная единица программы обучения в рамках выбранного Направления, включающая видеоуроки, текстовые материалы, практические задания, тесты и иные образовательные элементы.

1.7. **Образовательная платформа, Платформа, ПО INNOPROG** – собственная программа для ЭВМ Исполнителя «INNOPROG. Образовательная цифровая платформа», включённая в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестровая запись № 34485 от 15.07.2026). Платформа доступна по адресу https://app.innoprog.ru и включает личный кабинет, электронные образовательные материалы, Чат, сервис записи на занятия, видеовстречи и иные функциональные модули.

1.8. **Чат** – функциональный модуль ПО INNOPROG, предназначенный для переписки, обмена сообщениями и вложениями между Преподавателем, Учеником и Куратором вне индивидуальных занятий.

1.9. **Преподаватель** – специалист Исполнителя, проводящий индивидуальные занятия и осуществляющий обратную связь в Чате.

1.10. **Куратор** – представитель Исполнителя, обеспечивающий поддержку Ученика в Чате на Платформе.

1.11. **Занятие** – индивидуальное онлайн-занятие с Преподавателем продолжительностью до 60 минут (по усмотрению Преподавателя и с учётом формата урока), проводимое с использованием функционального модуля видеовстреч ПО INNOPROG, доступного по адресу https://meet.innoprog.ru.

1.12. **Пробное занятие** – первое ознакомительное индивидуальное занятие продолжительностью до 45 минут, проводимое до приобретения Абонемента.

1.13. **Стажировка** – возможность прохождения практической стажировки у партнерских организаций после завершения обучения (не является безусловной гарантией).

1.14. **Лицензия** – простая (неисключительная), непередаваемая лицензия на использование ПО INNOPROG путём удалённого доступа через сеть Интернет к Платформе

и её функциональным модулям, включая личный кабинет, Чат, запись на занятия и видеовстречи, а также к размещённым в Платформе объектам интеллектуальной собственности (видеоуроки, модули, текстовые материалы, практические задания и иные материалы).

Все иные термины, используемые в Договоре, толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные образовательные услуги по реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки, а также дополнительных общеобразовательных программ — дополнительных общеразвивающих программ или определённых частей таких программ, выбранных Заказчиком до заключения Договора, с использованием собственного ПО INNOPROG, в том числе путём предоставления удалённого доступа к Платформе, её функциональным модулям и электронной образовательной информации (сервисам). Образовательные программы реализуются в очной форме обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии № Л035-01272-16/01064358 от 16.02.2024, предоставленной Министерством образования и науки Республики Татарстан.

Образовательная программа:

_____

Полное наименование, вид, уровень и (или) направленность

При обучении по части программы:

_____

Наименование и объём части

Объём обучения по Договору:

_____

Академические часы

Продолжительность:

_____

Срок, даты начала и окончания

Форма обучения — очная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2.2. Вид документа, выдаваемого Ученику, зависит от выбранной образовательной программы. Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке. По дополнительным общеразвивающим программам документ об обучении по образцу, самостоятельно

установленному Исполнителем, выдается, если его выдача предусмотрена соответствующей образовательной программой. Освоение отдельного Модуля само по себе не является основанием для выдачи диплома о профессиональной переподготовке.

Документ по результатам успешного освоения:

_____

Вид документа по программе или отметка «выдача не предусмотрена»

2.3. Занятия проводятся онлайн с использованием функционального модуля видеовстреч ПО INNOPROG, доступного по адресу https://meet.innoprog.ru.

2.3.1. При временной технической недоступности функционального модуля видеовстреч Исполнитель вправе использовать резервное технически пригодное средство видеоконференцсвязи, обеспечивающее проведение Занятия в надлежащем формате. Такая замена носит технический характер и не изменяет согласованные условия образовательной программы и Договора.

2.4. Услуги предоставляются по абонентской модели.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Услуги оказываются на основании выбранного Заказчиком варианта Абонемента. Доступные варианты Абонементов:

– 4 индивидуальных занятия в месяц;

– 8 индивидуальных занятий в месяц;

– 12 индивидуальных занятий в месяц.

Стоимость Абонементов определяется на официальном сайте Исполнителя https://innoprog.ru и в личном кабинете на Платформе https://app.innoprog.ru. Стоимость выбранного Абонемента, а также полная стоимость платных образовательных услуг по программе или её части, являющейся предметом конкретного Договора, и порядок оплаты доводятся до Заказчика до заключения Договора и фиксируются в момент оплаты. Исполнитель вправе изменять стоимость только в отношении будущих Договоров и Абонементов, не оплаченных Заказчиком и не входящих в объём уже заключённого Договора. Стоимость платных образовательных услуг по уже заключённому Договору может быть увеличена только в случаях и пределах, прямо предусмотренных частью 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.2. Стандартный срок действия Абонемента составляет 1 (один) месяц. По запросу Заказчика Исполнитель может рассмотреть возможность оформления Абонемента на более длительный срок: 3 (три), 6 (шесть), 9 (девять) или 12 (двенадцать) месяцев. Срок действия Абонемента является расчётным периодом предоставления доступа и

индивидуальных занятий и не заменяет срок освоения образовательной программы, определённый соответствующей образовательной программой и индивидуальными условиями Договора.

3.3. В состав Абонемента, помимо индивидуальных занятий с Преподавателем, входит следующее:

– предоставление Лицензии на использование ПО INNOPROG и доступных Ученику функциональных модулей Платформы;

– получение домашних заданий от Преподавателя (размещаемых как на Платформе, так и вне ее – в зависимости от формата работы и целей обучения);

– участие в специальном Чате с Преподавателем, Учеником и Куратором для общения вне уроков (вопросы, обратная связь, уточнение учебных моментов, обсуждение заданий);

– поддержка Куратора в Чате на Платформе.

3.4. Порядок предоставления Лицензии

- Лицензия предоставляется путём открытия доступа к Личному кабинету и функциональным модулям ПО INNOPROG, включая Чат и сервис видеовстреч, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления оплаты при условии отсутствия технических препятствий.
- Срок действия Лицензии равен сроку действия Абонемента.
- Лицензия предоставляется на территории РФ, для личного некоммерческого использования в образовательных целях.
- По окончании срока Абонемента или при расторжении Договора Лицензия автоматически прекращается, доступ к Платформе блокируется.

3.5. На Платформе Ученик получает доступ ко всем модулям, доступным в рамках выбранного Направления. Прохождение модулей возможно в любом порядке, однако рекомендуется следовать структуре программы. Зачет результатов ранее освоенных дисциплин (модулей) допускается в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя. Для получения диплома о профессиональной переподготовке Ученик должен освоить соответствующую дополнительную профессиональную программу в полном объеме с учетом зачтенных результатов и успешно пройти итоговую аттестацию.

3.6. Перед каждым Занятием Ученик получает уведомление, содержащее ссылку для подключения к функциональному модулю видеовстреч ПО INNOPROG по адресу https://meet.innoprog.ru либо резервного средства видеоконференцсвязи в случае, предусмотренном пунктом 2.3.1 настоящего Договора. Ссылка на конкретное Занятие размещается в блоке соответствующего Занятия в разделе «Мои занятия».

3.7. Продолжительность пробного занятия составляет до 45 (сорока пяти) минут.

3.8. Продолжительность одного индивидуального занятия по Абонементу составляет до 60 (шестидесяти) минут – по усмотрению Преподавателя и с учетом формата урока.

3.9. Если к окончанию срока действия текущего Абонемента часть Занятий не использована по причинам, зависящим от Ученика (включая неявку, опоздание более чем на 15 минут, отмену с нарушением установленного срока или неосуществление записи), такие Занятия переносятся на следующий расчётный период только при условии оформления Заказчиком нового Абонемента до окончания текущего. При отсутствии нового Абонемента неиспользованные Занятия не переносятся и после окончания срока Абонемента не проводятся, если в течение срока его действия Исполнитель предоставлял доступные для бронирования временные интервалы, достаточные для использования предусмотренного количества Занятий. Неиспользование Учеником таких возможностей не является основанием для перерасчёта стоимости Абонемента. Настоящее правило не применяется к Занятиям, не проведённым по причинам, зависящим от Исполнителя, и не ограничивает право Заказчика отказаться от Договора до окончания срока Абонемента с расчётом возврата по разделу 7.

3.10. Если Занятие не было проведено по причинам, зависящим от Исполнителя, включая болезнь Преподавателя или технический сбой на стороне Исполнителя, срок действия Абонемента продлевается на соответствующий период либо Занятие переносится на другое согласованное время.

3.11. Ученик вправе отменить или перенести Занятие не позднее чем за 3 (три) часа до его начала. При отмене или переносе менее чем за 3 (три) часа до начала Занятие учитывается в порядке, предусмотренном пунктом 7.2.1 настоящего Договора, если иное отдельно не согласовано с Исполнителем.

3.12. За пределами индивидуальных занятий Преподаватель отвечает на вопросы Ученика в Чате в течение 48 (сорока восьми) часов в рабочие дни. Если Преподаватель считает, что ответ требует более подробного разбора и значительного времени, он вправе предложить рассмотреть вопрос непосредственно на очередном индивидуальном занятии.

3.13. В случае прекращения работы Преподавателя в ООО «ИННОПРОГ» или если Ученику по обоснованным причинам не подошёл Преподаватель, Исполнитель по обращению Заказчика к администратору организует замену Преподавателя и проводит бесплатное ознакомительное занятие с новым специалистом для продолжения обучения с этапа, на котором занятия были остановлены.

3.14. Для Ученика, зачисленного на дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки, условия выдачи диплома определяются соответствующей образовательной программой и включают:

– освоение образовательной программы в полном объеме;

– выполнение итоговой аттестационной работы, если она предусмотрена образовательной программой;

– успешное прохождение итоговой аттестации в форме, установленной образовательной программой.

При успешном освоении образовательной программы и прохождении итоговой аттестации по решению аттестационной комиссии Ученику выдается диплом о профессиональной переподготовке. Лицу, не прошедшему итоговую аттестацию, получившему на ней неудовлетворительный результат, освоившему часть программы либо отчисленному, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.

3.15. Срок освоения программы профессиональной переподготовки определяется соответствующей образовательной программой и сведениями, доведенными до Заказчика до заключения Договора.

3.16. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. Для зачисления и выдачи документа о квалификации Ученик предоставляет документы и сведения, предусмотренные законодательством и локальными нормативными актами Исполнителя. При освоении программы параллельно с получением среднего профессионального и (или) высшего образования диплом о профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.

3.17. Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг при просрочке оплаты. Договор и образовательные отношения могут быть прекращены по инициативе Исполнителя только по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, включая случаи, указанные в части 7 статьи 54 и части 2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». При прекращении Договора производится перерасчет с учетом фактически оказанных Услуг и фактически понесенных Исполнителем расходов, непосредственно связанных с исполнением Договора.

3.18. Заморозка Абонемента допускается на срок, не превышающий 50% (пятьдесят процентов) от общей продолжительности приобретенного Абонемента, и может быть использована Учеником не более одного раза в течение срока его действия.

3.19. Ненаправление Учеником выполненных заданий и (или) вопросов, требующих ответов, не является основанием для признания неоказанными тех компонентов Услуг, доступ к которым фактически предоставлялся в соответствии с настоящим Договором. Учёт Занятия при неявке Ученика осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 7.2.1 настоящего Договора.

4. УСЛОВИЕ О СТАЖИРОВКЕ

4.1. После завершения обучения Исполнитель вправе рассмотреть возможность содействия Ученику в прохождении стажировки у партнёрских организаций в порядке и при соблюдении условий, предусмотренных настоящим разделом.

4.2. Стажировка не является безусловной гарантией для каждого Ученика и предоставляется только при одновременном соблюдении следующих условий:

– завершение всех модулей по выбранному Направлению;

– прохождение до двух технических собеседований;

– защита итогового дипломного проекта.

Соблюдение вышеперечисленных условий не влечет автоматического предоставления стажировки по умолчанию, а является основанием для рассмотрения кандидатуры Ученика для организации стажировки.

4.3. Перед направлением на стажировку Исполнитель оказывает Ученику помощь в составлении резюме и подготовке рекомендательного письма партнерам. Данная услуга предоставляется при наличии готовности Ученика к направлению на стажировку. Объем и формат данной услуги определяются Исполнителем исходя из уровня подготовки Ученика и фактической целесообразности направления его кандидатуры партнерам.

4.4. Итоговое решение о предоставлении стажировки зависит от решения партнерских организаций, предоставляющих стажировку.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Исполнитель вправе:

5.1.1. Вносить изменения в содержание отдельных учебных материалов и технический порядок предоставления Услуг при условии, что такие изменения не изменяют согласованные вид и направленность образовательной программы, форму обучения, срок освоения, объем, полную стоимость и иные существенные условия Договора и не снижают

качество Услуг. Изменение согласованных условий Договора допускается по соглашению сторон либо в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.1.2. Заменять Преподавателя и/или Куратора по своему усмотрению или по обращению Заказчика в порядке, предусмотренном пунктом 3.13 настоящего Договора.

5.1.3. Приостанавливать или полностью прекращать оказание Услуг в случаях нарушения Заказчиком и/или Учеником условий настоящего Договора, локальных нормативных актов или законодательства Российской Федерации, в порядке, предусмотренном пунктом 3.17 настоящего Договора.

5.1.4. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты Услуг в соответствии с выбранным Абонементом и условиями настоящего Договора.

5.1.5. Устанавливать и изменять график проведения индивидуальных занятий по согласованию с Учеником при условии уведомления Заказчика.

5.1.6. Требовать от Ученика предоставления документов и сведений, необходимых для зачисления на соответствующую образовательную программу и выдачи предусмотренного ею документа об обучении или документа о квалификации.

5.1.7. Вносить изменения в настоящий Договор с последующим размещением новой редакции на сайте https://innoprog.ru. Новая редакция применяется к Договорам, заключенным после ее размещения, и не изменяет условия ранее заключенных Договоров, кроме случаев, когда такие изменения внесены по соглашению сторон либо прямо предусмотрены законодательством Российской Федерации.

5.1.8. Отказать в предоставлении возможности прохождения стажировки, если Ученик не выполнил все необходимые условия, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.

5.1.9. Удерживать при возврате денежных средств стоимость фактически оказанных Услуг и фактически понесённые, документально подтверждённые расходы, непосредственно связанные с исполнением конкретного Договора, в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Договора.

5.2. Исполнитель обязан:

5.2.1. Оказывать Услуги Заказчику в полном объеме, с надлежащим качеством и в соответствии с условиями выбранного Абонемента, настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Предоставить Ученику удалённый доступ к ПО INNOPROG по адресу https://app.innoprog.ru, доступным функциональным модулям Платформы и образовательным материалам в рамках выбранного Направления в течение 3 (трёх) рабочих

дней с момента поступления полной оплаты при условии отсутствия технических препятствий.

5.2.3. Проводить индивидуальные занятия с Преподавателем в согласованное с Учеником время с использованием функционального модуля видеовстреч ПО INNOPROG по адресу https://meet.innoprog.ru либо резервного средства видеоконференцсвязи в случае, предусмотренном пунктом 2.3.1 настоящего Договора.

5.2.4. Обеспечивать работу специального Чата с участием Преподавателя, Ученика и Куратора и отвечать на вопросы Ученика в Чате в течение 48 (сорока восьми) часов в рабочие дни.

5.2.5. Выдать Ученику документ, предусмотренный пунктом 2.2 настоящего Договора и соответствующей образовательной программой, при выполнении Учеником установленных требований. При освоении программы профессиональной переподготовки документ выдаётся при соблюдении условий, предусмотренных пунктами 3.14–3.16 настоящего Договора.

5.2.6. В случае болезни Преподавателя, технического сбоя на стороне Исполнителя или иных обстоятельств, зависящих от Исполнителя и препятствующих проведению Занятия, продлить срок действия Абонемента на соответствующий период либо организовать проведение Занятия в другое согласованное время.

5.2.7. По обращению Заказчика организовать замену Преподавателя и провести бесплатное пробное занятие с новым Преподавателем.

5.2.8. Предоставить Ученику помощь в составлении резюме и подготовке рекомендательного письма при соответствии Ученика условиям для направления на стажировку.

5.2.9. Возвращать Заказчику денежные средства за неиспользованную часть Услуг в случаях и порядке, предусмотренных разделом 7 настоящего Договора.

5.2.10. Предоставлять Заказчику сведения об условиях Договора до его заключения.

5.3. Заказчик и Ученик вправе:

5.3.1. Получать платные образовательные услуги в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с выбранным вариантом Абонемента и условиями настоящего Договора.

5.3.2. Иметь доступ ко всем модулям, видеоурокам, практическим заданиям и иным образовательным материалам в рамках выбранного Направления на Образовательной платформе.

5.3.3. Получать индивидуальные занятия с Преподавателем продолжительностью до 60 минут каждое в количестве, предусмотренном выбранным Абонементом.

5.3.4. Пользоваться услугами поддержки Куратора и Преподавателя в специальном Чате на Платформе вне рамок индивидуальных занятий.

5.3.5. Получать домашние задания от Преподавателя и обратную связь по выполненным заданиям.

5.3.6. Получать доступ к записям проведённых индивидуальных занятий, если запись соответствующего Занятия осуществлялась Исполнителем, её предоставление предусмотрено функционалом Платформы и соблюдены требования законодательства о персональных данных.

5.3.7. Отменять или переносить индивидуальное занятие не позднее чем за 3 (три) часа до его начала без потери занятия.

5.3.8. Получать документ об обучении или документ о квалификации в случаях и при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Договора и соответствующей образовательной программой.

5.3.9. Рассчитывать на рассмотрение возможности прохождения стажировки при выполнении условий, указанных в разделе 4 настоящего Договора.

5.3.10. Получать помощь в составлении резюме и подготовке рекомендательного письма в объёме и порядке, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Договора.

5.3.11. Обращаться к Исполнителю с просьбой о заморозке Абонемента в порядке, предусмотренном пунктом 3.18 настоящего Договора.

5.4. Заказчик и Ученик обязаны:

5.4.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги Исполнителя в соответствии с выбранным Абонементом и стоимостью, указанной на сайте https://innoprog.ru.

5.4.2. Соблюдать условия настоящего Договора и локальных нормативных актов Исполнителя, а также требования законодательства Российской Федерации.

5.4.3. Соблюдать установленные сроки отмены и переноса индивидуальных занятий (не позднее 3 часов до начала занятия).

5.4.4. Обеспечивать соблюдение минимальных технических требований, необходимых для корректного оказания Услуг (стабильный интернет, соответствующее устройство, актуальное программное обеспечение).

5.4.5. Не копировать, не тиражировать, не распространять, не публиковать и не использовать в коммерческих целях любые образовательные материалы Исполнителя, являющиеся объектами интеллектуальной собственности.

5.4.6. Предоставлять Исполнителю достоверные персональные данные и необходимые документы для оформления образовательных документов и исполнения Договора.

5.4.7. Не совершать действий, направленных на нарушение нормальной работы Образовательной платформы, Чатов или иных сервисов Исполнителя.

5.4.8. Соблюдать деловую этику, уважительное отношение к Преподавателю, Куратору и другим участникам образовательного процесса.

5.4.9. В случае, если Ученик является несовершеннолетним, Заказчик (законный представитель) несет полную ответственность за действия Ученика и обеспечение выполнения им всех обязательств по настоящему Договору.

5.4.10. Самостоятельно отслеживать уведомления от Исполнителя, в том числе о времени проведения занятий, изменениях в графике и иных важных событиях.

5.4.11. При возникновении обстоятельств, препятствующих получению Услуг (болезнь и т.п.), своевременно уведомлять Исполнителя.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Стоимость Услуг определяется до заключения Договора на официальном сайте Исполнителя https://innoprog.ru, в личном кабинете на Платформе https://app.innoprog.ru, в форме заказа и (или) счёте в соответствии с выбранным Абонементом и образовательной программой. Полная стоимость платных образовательных услуг по конкретному Договору равна стоимости образовательной программы или её определённой части, являющейся предметом такого Договора, и фиксируется до заключения Договора. Стоимость Абонемента может являться полной стоимостью Услуг за соответствующую часть программы либо очередным платежом в счёт полной стоимости программы — в зависимости от условий, доведённых до Заказчика до оплаты. Стоимость Абонемента включает лицензионное вознаграждение за предоставление права использования ПО INNOPROG и стоимость образовательных услуг, оказываемых с использованием указанного программного обеспечения.

Тариф:

_____

Название

Оплачиваемый период:

_____

Даты

Число индивидуальных занятий:

_____

Количество

Полная стоимость услуг по Договору:

_____

Сумма в рублях

Сумма текущего платежа и срок его внесения:

_____

Сумма, дата

При поэтапной оплате:

_____

Суммы и сроки остальных платежей

6.2. Оплата производится авансом в размере 100 % стоимости услуг за согласованный период в соответствии с условиями оплаты по Договору.

6.3. Оплата физическими лицами осуществляется через интернет-эквайринг. После оплаты Заказчику автоматически направляется электронный чек на адрес электронной почты, указанный при оплате.

6.4. Оплата юридических лиц осуществляется по безналичному расчету на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета.

6.5. При оплате через интернет-эквайринг датой оплаты считается дата подтверждения успешной оплаты платёжным сервисом. При иных способах оплаты — дата поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

7. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

7.1. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора полностью или в неисполненной части. В этом случае Исполнитель возвращает Заказчику сумму, уплаченную по Договору, за вычетом:

– стоимости фактически предоставленного к дате получения заявления права использования ПО INNOPROG, его функциональных модулей, включая Чат, видеовстречи и иные функции, а также размещённых на Платформе образовательных материалов;

– стоимости фактически проведённых индивидуальных Занятий, а также Занятий, подлежащих оплате вследствие невозможности их проведения по вине Заказчика или Ученика в случаях, предусмотренных настоящим Договором;

– фактически понесённых и документально подтверждённых расходов Исполнителя, непосредственно связанных с исполнением обязательств по конкретному Договору и не учтённых в стоимости указанных выше компонентов.

Фиксированный штраф или плата непосредственно за отказ Заказчика от Договора не взимается.

7.2. Для определения стоимости фактически предоставленных компонентов Договора стоимость Абонемента распределяется следующим образом:

– предоставление простой неисключительной лицензии на использование ПО INNOPROG и его функциональных модулей, включая Чат, видеовстречи и иные функции, а также предоставление доступа к образовательным материалам, размещённым на Платформе, — 60% стоимости Абонемента;

– проведение индивидуальных онлайн-занятий в количестве, предусмотренном выбранным Абонементом, — 40% стоимости Абонемента.

7.2.1. Индивидуальное занятие считается фактически оказанным после его проведения Преподавателем полностью или частично. Если Занятие было досрочно завершено по инициативе Ученика или по причинам, зависящим от Заказчика либо Ученика, оно считается оказанным в полном объёме. При досрочном прекращении Занятия по причинам, зависящим от Исполнителя, применяются положения пункта 3.10 настоящего Договора.

В случае неявки Ученика, опоздания более чем на 15 минут, отмены или переноса занятия с нарушением срока, установленного настоящим Договором, занятие считается подлежащим оплате при условии, что Преподаватель был готов к его проведению в согласованное время, а Исполнитель обеспечил техническую возможность подключения.

7.2.2. Право использования ПО INNOPROG считается предоставленным с момента открытия Ученику доступа к Личному кабинету и доступным функциональным модулям Платформы, включая Чат и видеовстречи.

При прекращении Договора стоимость фактически предоставленного права использования ПО INNOPROG рассчитывается пропорционально количеству календарных дней, в течение которых Ученик имел возможность пользоваться Платформой и её функциональными модулями, к общему количеству календарных дней действия оплаченного Абонемента.

7.2.3. Отдельный акт оказанных услуг Исполнителем и Заказчиком не составляется, если его составление отдельно не согласовано Сторонами.

7.3. Сумма, подлежащая возврату, рассчитывается по формуле:

A = B – C – D – E, где:

A — сумма, подлежащая возврату Заказчику;

B — сумма денежных средств, фактически уплаченная Заказчиком по соответствующему Абонементу или Договору к дате получения Исполнителем заявления об отказе;

C — стоимость фактически предоставленного права использования ПО INNOPROG, его функциональных модулей и образовательных материалов;

D — стоимость фактически проведённых индивидуальных Занятий, а также Занятий, подлежащих оплате вследствие невозможности их проведения по вине Заказчика или Ученика;

E — сумма фактически понесённых и документально подтверждённых расходов Исполнителя, непосредственно связанных с исполнением конкретного Договора и не учтённых в показателях C и D.

Показатели рассчитываются следующим образом:

C = 60% × B / количество календарных дней действия Абонемента × количество календарных дней фактически предоставленного права использования ПО INNOPROG;

D = 40% × B / количество индивидуальных Занятий по Абонементу × количество фактически проведённых и подлежащих оплате Занятий;

E определяется в размере фактически понесённых и документально подтверждённых расходов Исполнителя, непосредственно связанных с исполнением конкретного Договора и не включённых в расчёт C и D.

При расчёте возврата одна и та же услуга или расход не могут учитываться дважды.

По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет расчёт удержанной суммы и сведения о документах, подтверждающих фактически понесённые расходы.

7.4. Отказ Заказчика от исполнения Договора осуществляется посредством направления Исполнителю соответствующего заявления на электронную почту education@innoprog.ru либо иным способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения заявления Исполнителем.

Договор считается прекращённым полностью или в соответствующей части с момента получения Исполнителем заявления, если более поздняя дата не указана в самом заявлении.

Возврат денежных средств осуществляется не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Исполнителем заявления об отказе. Если для проведения возврата по техническим требованиям банка или платёжного сервиса необходимы дополнительные платёжные реквизиты, указанный срок исчисляется со дня их предоставления Заказчиком.

7.5. Положения настоящего раздела регулируют возврат денежных средств при отказе Заказчика от Договора по причинам, не связанным с недостатками Услуг. Требования, связанные с недостатками Услуг, нарушением сроков их оказания или иными нарушениями со стороны Исполнителя, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

8.1. Для получения Услуг Ученик обязан обеспечить наличие:

– устройства (персональный компьютер, ноутбук, планшет или смартфон) с доступом в интернет;

– стабильного интернет-соединения со скоростью не ниже 5 Мбит/с;

– актуальной версии браузера (Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Яндекс.Браузер или аналогичного);

– исправных камеры и микрофона, а также разрешения браузера на их использование функциональным модулем видеовстреч ПО INNOPROG по адресу https://meet.innoprog.ru (при необходимости).

8.2. Доступ к Платформе осуществляется через веб-браузер. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания Услуг по причинам, связанным с несоблюдением Учеником указанных технических требований.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность всей информации, полученной в процессе исполнения Договора, включая персональные данные Ученика, учебные материалы, коммерческую информацию Исполнителя и иные сведения, которые могут быть признаны конфиденциальными.

9.2. Исполнитель обрабатывает персональные данные Заказчика и Ученика в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных», Политикой обработки персональных данных Исполнителя, в целях заключения и исполнения Договора, организации образовательного процесса и выполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации.

9.3. Обязательства по конфиденциальности сохраняют силу в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора.

10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

10.1. ПО INNOPROG, включённое в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под реестровым номером 34485, его программный код, архитектура, дизайн и функциональные модули, а также образовательные материалы, включая видеоуроки, текстовые материалы, модули, практические задания, задания на код, методические пособия и записи индивидуальных занятий, являются объектами исключительных прав Исполнителя и (или) соответствующих правообладателей и охраняются законодательством Российской Федерации.

10.2. В рамках настоящего смешанного Договора Исполнитель предоставляет Заказчику и Ученику простую (неисключительную), непередаваемую Лицензию, действующую в течение срока оплаченного Абонемента, на использование ПО INNOPROG путём удалённого доступа через сеть Интернет к Платформе и её доступным функциональным модулям, включая личный кабинет, Чат, запись на занятия, видеовстречи и иные функции, а также к размещённым в Платформе объектам интеллектуальной собственности исключительно в личных некоммерческих образовательных целях.

10.3. Заказчику и Ученику запрещается:

10.3.1. Копировать, тиражировать, распространять, публиковать, размещать в открытых источниках, модифицировать или иным образом использовать объекты интеллектуальной собственности Исполнителя за пределами предоставленной Лицензии.

10.3.2. Предоставлять третьим лицам доступ к своему аккаунту на Платформе или к материалам.

10.3.3. Обходить, удалять или каким-либо образом воздействовать на технические средства защиты Платформы и материалов.

10.3.4. Использовать материалы в коммерческих целях, в том числе для создания аналогичных образовательных продуктов или услуг.

10.4. В случае нарушения условий настоящего раздела Исполнитель вправе:

– временно ограничить доступ к соответствующим материалам и функциональным модулям в объёме, необходимом для пресечения нарушения, прекращение Лицензии и Договора допускается только в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации;

– требовать применения предусмотренных законодательством Российской Федерации мер гражданско-правовой ответственности, включая взыскание компенсации за нарушение исключительных прав и (или) возмещение доказанных убытков.

Нарушение исключительных прав Исполнителя также влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и условиями настоящего Договора.

11.2. Исполнитель несет ответственность за надлежащее и своевременное оказание Услуг в объеме, предусмотренном выбранным Абонементом и настоящим Договором.

11.3. Исполнитель не несет ответственности за результаты обучения Ученика, если такие результаты зависят от личных усилий, способностей, мотивации, добросовестности и самостоятельной работы Ученика.

11.4. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания Услуг или за перерывы в оказании Услуг, возникшие по причинам, не зависящим от Исполнителя, в том числе: отсутствие или нестабильное интернет-соединение у Ученика, неисправность оборудования Ученика, несоблюдение технических требований, указанных в разделе 8 настоящего Договора, действия третьих лиц или форс-мажорные обстоятельства.

11.5. Исполнитель не несёт ответственности за недостижение Учеником ожидаемого субъективного результата обучения, если это обусловлено пропуском Учеником отдельных модулей, невыполнением заданий, недостаточной самостоятельной работой или иными обстоятельствами, зависящими от Ученика, при условии надлежащего оказания Услуг Исполнителем.

11.6. В случае нарушения Заказчиком или Учеником сроков оплаты Услуг Исполнитель вправе приостановить доступ к Платформе и оказание Услуг до момента полной оплаты.

11.7. В случае нарушения Заказчиком или Учеником положений пункта 10.3 настоящего Договора ответственность определяется в соответствии с пунктом 10.4 настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.

11.8. За нарушение правил поведения в Чате, на занятиях или иные действия, противоречащие требованиям законодательства и ущемляющие права других участников образовательного процесса, Исполнитель вправе применить предупреждение или временно ограничить доступ к Чату. Прекращение Договора допускается только при наличии предусмотренных законом оснований и с перерасчетом в порядке, установленном разделом 7 настоящего Договора.

11.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), подтвержденных в установленном законом порядке.

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор может быть расторгнут:

– по соглашению сторон;

– по инициативе Заказчика в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Договора;

– по инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также существенного нарушения Заказчиком или Учеником условий Договора либо локальных нормативных актов Исполнителя, если такое нарушение является основанием для прекращения образовательных отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, решаются путем переговоров. При недостижении соглашения спор рассматривается в суде по правилам подсудности, установленным законодательством Российской Федерации.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Изменение условий настоящего Договора оформляется соглашением сторон, если иной порядок не предусмотрен законом.

13.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Настоящий Договор составлен на русском языке.

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель

ООО «ИННОПРОГ»

ИНН 1683011286, КПП 168301001

420500, Республика Татарстан, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 5, помещ. 115, рабочее место 15/2

Телефон +7 (958) 606-79-80

education@innoprog.ru

Р/с 40702810401500170591 в ООО «Банк Точка»

К/с 30101810745374525104, БИК 044525104

Генеральный директор

_____

Подпись Р. В. Венедиктова

Заказчик

_____

ФИО или наименование

_____

Адрес

_____

Телефон и электронная почта

_____

Реквизиты юридического лица при наличии

_____

ФИО представителя и основание полномочий при наличии

_____

Подпись, ФИО подписанта